

1500085-23.2022.8.26.0233

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Letícia Lemos Rossi

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... indicam efetivamente a prática do tráfico de drogas. A forma como estavam embaladas as drogas, a quantidade, a natureza, bem como a dinâmica da abordagem com entorpecentes na posse da acusada e em depósito em local próximo, não deixam dúvidas que as drogas se destinavam ao tráfico de drogas.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

A ré é formalmente primária ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté

Foro de Ibaté

Vara Única

Rua Albano Buzo, 367, Ibaté - SP - cep 14815-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500085-23.2022.8.26.0233 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500085-23.2022.8.26.0233

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOYCE KAILANY FERNANDES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Letícia Lemos Rossi

Vistos.

JOYCE KAILANY FERNANDES DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sob as disposições da Lei nº 8.072/90, porque no dia 15 de março de 2022, por volta das 11h20min, na Rua Francisco Silva, nº 618, Bairro Jardim Mariana, neste município e comarca de Ibaté, trazia consigo e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, para fins de tráfico, 41 (quarenta e uma porções) de "maconha" (peso líquido 87 gramas).

Regularmente notificada (fls. 77), a acusada ofereceu defesa preliminar (fls. 74/76), posteriormente sendo recebida a denúncia no dia 03 de junho de 2022 (fls. 82/83), seguindo-se a citação da acusada (fls. 95).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, passando-se ao

interrogatório da acusada.

O ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação da acusada, nos termos da denúncia, impedindo-se também a aplicação da redução da pena privativa de liberdade prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão de a acusada se dedicar a atividades criminosas. Pugnou, por fim, a anotação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Já o ilustre Defensor, pugnou pela concessão dos benefícios legais (fls.106/109).

Em síntese, o RELATÓRIO.
DECIDO.

Incontrovertida a materialidade dos delitos vem comprovada nos laudos de exame químico-toxicológicos encartados a fls. 24/25, com resultado positivo para tetrahydrocannabinol - maconha.

A autoria também é certa. Interrogada, a ré confessou a prática da traficância, informando que recebeu a droga que um motoqueiro para realizar a venda.

E não se diz isolada a confissão que vem corroborada pela prova oral. Os policiais militares que atuaram na prisão da acusada prestaram depoimento no mesmo sentido, indicando que atuam na cidade de São Carlos e estavam nessa Comarca em patrulhamento de apoio em razão do roubo de uma caminhonete. Durante o patrulhamento pela cidade de Ibaté, uma senhora abordou os PMS para reclamar da prática de tráfico em local próximo, onde uma moça estaria realizando a venda. Os policiais seguiram no patrulhamento e encontraram a acusada em uma esquina, na posse de algumas poucas porções de maconha. Posteriormente, a ré confessou a traficância, indicando que recebeu a droga de uma pessoa em uma motocicleta preta e que realizaria a venda no local, indicando, ainda, que o restante do entorpecente estava em uma moto mais adiante, onde um dos PMS encontrou o restante das porções.

Assim, as circunstâncias da apreensão indicam efetivamente a prática do tráfico de drogas. A forma como estavam embaladas as drogas, a quantidade, a natureza, bem como a dinâmica da abordagem com entorpecentes na posse da acusada e em depósito em local próximo, não deixam dúvidas que as drogas se destinavam ao tráfico de drogas.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

A ré é formalmente primária (fls. 39/40).

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, possível a fixação da pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Deixo de considerar a atenuante da menor idade relativa e da confissão espontânea, para não reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, verifico que a ré é primária, de bons antecedentes e não há comprovação de que se decida à atividade criminosa nem que integre organização criminosa. Embora a acusada responda a outro processo criminal igualmente por tráfico de drogas, tal circunstância não é idônea a afastar a causa de diminuição de pena, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade, conforme julgamento recente do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.139, sob o regime de repercussão geral, com efeitos vinculantes, no qual foi fixada a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06" (REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 18/8/2022.).

Assim, considerando a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, 41 porções de maconha com peso líquido de 97 gramas, possível a aplicação do redutor em percentual máximo, de 2/3, para ao final fixar a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, em valor unitário mínimo.

O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto, em razão da natureza do crime de tráfico de drogas, que tantos malefícios trazem à sociedade, sendo fonte de desestabilização das famílias, disseminando o consumo de drogas ilícitas e comprometendo a saúde pública, além de fomentar a prática de outros crimes, contribuindo para o aumento da violência.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para, com fundamento no artigo 33, §4º, da Lei ° 11.343/06, CONDENAR a acusada JOYCE KAILANY FERNANDES DA SILVA à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 166 dias-multa, em valor unitário mínimo.

Nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, possível a fixação do regime prisional aberto para o cumprimento do restante da pena, uma vez que o tempo de prisão provisória já atingiu 16% da pena fixada, o que é suficiente para que seja concedido regime mais benéfico. Expeça-se alvará de soltura, com urgência.

Oficie-se à Autoridade Policial autorizando a incineração do entorpecente apreendido.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva dos acusados no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.I.C. Oportunamente, arquivem-se.

Ibaté, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA